



**PUTUSAN**  
Nomor 3577 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT KARUNIA BERKAT SEJAHTERA**, berkedudukan di Puri Niaga I, Blok K7/3J Puri Kencana, RT 006/007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diwakili Direktur Utama Indradi Lookman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stafanus Gunawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Stefanus & Rekan, beralamat di Arjuna Niaga, Jalan Arjuna Utara, Nomor 1-E, Jakarta Barat (11510), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

**PT SUKSES INTERNATIONAL ANUGRAH PRATAMA.**, diwakili Direktur Utama Ny. Janni, beralamat di Jalan Kamal Raya Ruko 88 V, RT 004, RW 009, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Rul Kaharuddin & Associates, beralamat di Jalan Willis, Blok T, Nomor 6, Komplek Kodau, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat senilai Rp17.910.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian:

## Materiil

- a. Uang senilai Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening Tergugat;
- b. Biaya Pengacara untuk mengajukan somasi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

## Immateriil

- c. Cacatnya reputasi Penggugat sebagai Penyalur Komiditi Daging dimata para rekanan bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat senilai Rp17.910.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian:

## Materiil

- a. Uang senilai Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening Tergugat;
- b. Biaya Pengacara untuk mengajukan somasi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

## Immateriil

- c. Cacatnya reputasi Penggugat sebagai penyalur komiditi daging dimata para rekanan bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjual lelang:

- a. Ruko 2 (dua) lantai yang terletak Puri Niaga 1, Blok K7/3 J Puri Kencana, RT 006/007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- b. Ruko 2 (dua) lantai yang terletak Puri Niaga 1, Blok K7/3 L Puri Kencana, RT 006/007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Hasil daripada penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat, sebesar Rp17.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

7. Menyatakan apabila barang/asset milik Tergugat yang dilelang hasilnya belum mencukupi pembayaran kepada Penggugat, maka akan barang/asset Tergugat yang lainnya akan dilelang untuk mencukupi pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, *banding*, atau *kasasi*, (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *prematur*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 676/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senilai Rp12.022.000.000,00 (dua belas miliar dua puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Materiil;

- Uang senilai Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang telah ditransfer kerekening Tergugat;

Immateriil;

- Uang senilai Rp4.182.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) uang reputasi Penggugat karena gagal dalam penyaluran komoditi daging dimata para rekanan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat senilai Rp12.022.000.000,00 (dua belas miliar dua puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Materiil;

- Uang senilai Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat;

Immateriil;

- Uang senilai Rp4.182.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) uang reputasi Penggugat karena gagal dalam penyaluran komoditi daging dimata para rekanan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 89/PDT/2023/PT DKI., tanggal 2 Maret 2023;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 676/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 16 Maret 2022 yang dimohonkan banding, yang selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun dari Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan di daftarkan sampai Tergugat membayar lunas hutangnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 676/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat (PT Karunia Berkas Sejahtera) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 89/PDT/2023/PT DKI, tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 676/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 16 Maret 2022;

Mengadili sendiri:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider: *Ex aequo et bono*, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pembelian harga daging, tetapi Tergugat tidak mengirim daging yang telah dibayar oleh Penggugat tersebut dan juga tidak mengembalikan uang pembayaran daging kepada Penggugat, sehingga Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KARUNIA BERKAT SEJAHTERA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KARUNIA BERKAT SEJAHTERA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Hakim-hakim Anggota:                            | Ketua Majelis,                 |
| ttd./                                           | ttd./                          |
| Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. | Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. |
| ttd./                                           |                                |
| Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.                |                                |

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00          |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3577 K/Pdt/2023